

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 142 del 13/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 65 del 13/03/2023

OGGETTO: Lavori di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*”.
Avvenuta efficacia dell’aggiudicazione.-

CUP: C87H21000240002 - CIG: 945223356D

CAP. 1027 - COD. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 100 del 21.09.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione del progetto denominato “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”, redatto dal R.T.P. composto dai professionisti: Arch. Maria Teresa Alcaro (capogruppo), Arch. Simone Fratto, Arch. Francesco Zangara, Ing. Giovanni Mellace, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.117.210,59 per lavori a base d’asta, € 26.023,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 356.765,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-con propria determinazione a contrarre n° 482 del 18/10/2022 viene stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*” mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Macaluso;

Vista la Convenzione Rep. n. 9088 per la realizzazione del progetto de quo, stipulata tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria in data 15/04/2021, con la quale viene assegnata a questo Ente la somma complessiva di € 1.500.000,00 per la realizzazione dell’opera pubblica “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”;

Dato atto che:

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 07/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 04 plichi contenenti le relative offerte di gara;

-con determinazione n° 552 del 17/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell’esame delle offerte economiche;

Evidenziato che con propria determinazione n° 553 del 21/11/2022, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl con sede in via S. Raffaele a Lamezia Terme (CZ) - P.I. 03158840797;

Preso atto dell’attestazione del RUP, prot. n° 1472 in data 10/03/2023, di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, resa ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl;

Considerato, inoltre, che da un attento esame della “Verifica del nulla osta antimafia”, richiesta in data 22/11/2022 alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) tramite il portale di AVCPass, emerge che non è stato possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria, ma che la Prefettura-UTG competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori; inoltre precisa che questa Stazione Appaltante potrà conoscere gli esiti del procedimento direttamente collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

Si precisa che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all’ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d’appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono

“espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Considerato che:

-l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

-ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il C.I.G.: 945223356D;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto di che trattasi alla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl con sede in via S. Raffaele a Lamezia Terme (CZ) - P.I. 03158840797 che ha offerto un ribasso percentuale del 31,147 % pari ad un importo netto di € 769.233,01 oltre € 26.023,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
2. di stabilire che la determinazione n° 553 del 21/11/2022, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP, prot. n° 1472 in data 10/03/2023, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di stabilire, altresì, che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono *“espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”*;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. di evidenziare che il relativo contratto d'appalto per i lavori in oggetto, alle condizioni stabilite in sede di gara, potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
6. di dare atto che la spesa per l'appalto di che trattasi sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa;
7. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 *“tracciabilità dei flussi finanziari”* l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
8. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;

9. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
10. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. 1027 – Cap. 0801202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

